

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062096-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE CESSADO EM 01/2024. CONSTA NA COMUNICAÇÃO AO SEGURADO QUE NÃO CABERIA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO E, SE AINDA ESTIVESSE INCAPAZ, DEVERIA REQUERER NOVO BENEFÍCIO. AUTOR NÃO REQUEREU E OPTOU PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM CONSTATOU VÍCIOS NA PETIÇÃO INICIAL E DETERMINOU PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

5062096-54.2024.4.02.5101

510014433666 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062096-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravio/Medida Cautelar interposto pela parte autora em face do indeferimento do pedido de antecipação de tutela pelo Juízo do 11º Juizado Especial Federal do RJ, em ação na qual pleiteia a concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade temporária.

Sustenta o recorrente que sofre de Insuficiência Valvar Aórtica Grave (CID10: Z95.2 + I10 + I35.1), consoante constatado nos laudos e exames médicos, e já foi submetido a cirurgia para controle de sua condição médica, mas é necessário que mantenha cuidados, diante da proibição de esforço físico e atividades que lhe expõem ao risco de queda, além de fazer uso contínuo de medicamentos. À vista disso, não há como desempenhar suas funções laborativas habituais, uma vez que seu labor é braçal. Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de ser determinada a imediata implantação do benefício de auxílio-doença.

Mantive a decisão recorrida (evento 3).

É o relatório. DECIDO.

VOTO

O juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela, assim fundamentado:

Antes de mais nada, releva ressaltar que o acervo probatório não é capaz, neste momento, de elidir a legalidade do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária, sendo, portanto, necessário proceder à conclusão da instrução

processual, razão pela qual, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, sem prejuízo de reexame da questão por ocasião da prolação da sentença.

A seu turno, constata-se que a inicial contém vício(s) e não está instruída de maneira suficiente, conforme se verá a seguir, o que impossibilita o regular prosseguimento da causa.

(...)

Assim, impõe-se determinar a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, providencie o seguinte:

a) Juntar aos autos cópia integral da CTPS, incluídas as folhas em branco.

b) Juntar aos autos comprovante de residência atualizado (emitido há menos de 3 meses), em seu próprio nome, que consubstancie conta de prestadoras de serviços públicos, tais como luz, água ou gás. Caso não possua referidos comprovantes em seu nome, deverá ser apresentada declaração de residência subscrita tanto pela parte autora quanto pelo titular do documento a ser fornecido; ou, por fim, na impossibilidade justificada de apresentar os comprovantes anteriores, comprovante outro atual, também sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321 do CPC.

c) Juntar aos autos laudo médico atualizado (de até 30 dias), comprovando a necessidade de afastamento das atividades laborais - é necessário que o laudo seja explícito acerca da necessidade de afastamento das atividades laborais, estimando, se possível, o período.

Após, com ou sem cumprimento das determinações acima, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Como visto, existem várias questões processuais preliminares a serem cumpridas, para que se possa dar regular prosseguimento ao feito, não sendo cabível a análise do mérito neste momento.

Outrossim, o autor ora fala em concessão, ora em restabelecimento, sendo certo que obteve o benefício até 29/01/94, constando que não cabe pedido de prorrogação:



Página 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 123.19541.18-9
Número do Benefício: 644.861.322-0
Espécie: 31
Número do Requerimento: 222379286

Ao Sr. (a): JOAO PAULO DE OLIVEIRA
Endereço: ENGENHEIRO JOSE DE CASTRO 0 BL 2 CASA 4, DEL CASTILHO
CEP: 00000-000
Município:
UF:

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença
Decisão: Deferimento do Pedido
Motivo: Atestado apresentado preenche os requisitos estabelecidos para concessão do benefício

Fundamentação Legal: Art. 59 e §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 04/08/2023, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício. O benefício foi concedido até 29/01/24. Não caberá pedido de prorrogação desse benefício. Dessa forma, se após a cessação, ainda necessitar de afastamento do trabalho, poderá requerer novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária. Os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos nos termos do §14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 (cento e oitenta) dias. O requerimento de novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br Se o segurado facultativo, contribuinte individual ou doméstico ficar em Auxílio por Incapacidade Temporária durante todo o mês civil, não será devido o recolhimento da contribuição previdenciária daquele mês. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.

Data: quinta-feira, 2 de maio de 2024.

O INSS deixou claro que, se após a cessação o segurado ainda necessitasse de afastamento do trabalho, poderia requerer novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária e que não caberia pedido de prorrogação desse benefício. Porém, o autor não fez novo requerimento administrativo, optando pelo ajuizamento do processo em **07/05/2024**.

Assim, deve prevalecer, por ora, a presunção da legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Salvo hipóteses excepcionálíssimas, somente após o afastamento de tal presunção, mediante o cumprimento de toda fase instrutória do feito, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da providência de urgência pretendida pela parte autora, caso se conclua pelo desacerto da decisão administrativa de cessação do benefício.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

5062096-54.2024.4.02.5101

510014433665 .V4